

1501539-98.2022.8.26.0407

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... conhecida a época por realizar diversos furtos na cidade. Que depronto realizaram a abordagem de Kelvin. Como tinham conhecimento do furto de um ventilador e uma carteira na Av. Kennedy no dia 26/01/2022, em que já suspeitavam de Kelvin por causa das filmagens, o indagaram e inclusive mostraram a ele as imagens de segurança do fato. Kelvin então assumiu a autoria do furto e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

1ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, Osvaldo Cruz-SP - cep 17700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501539-98.2022.8.26.0407 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501539-98.2022.8.26.0407

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2054648/2022 -

DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 23250197 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 128/22/112 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 2054648 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR DESCONHECIDO 1 e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

1. Relatório

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada KELVIN BURSSONARO DOS SANTOS, devidamente qualificada, como incurso no art. 155, §4º, II, do Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal, CP) (fls. 91/95).

A denúncia foi recebida em 13 De Junho de 2022. (fls. 96/97).

A parte processada, devidamente citada (fl. 108), apresentou resposta escrita (fl. 112). Argumentou, ao lado de questões preliminares à confirmação do recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, não houve absolvição sumária (fls. 113) e,

consequentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência ([TA]) foram inquiridas três testemunhas arroladas pela acusação; ao final, a parte processada foi interrogada.

Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (v. TA), o Ministério Público requereu a procedência da ação

penal, argumentando que estão provadas a materialidade dos fatos e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal, argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (v. T.A).

2. FUNDAMENTAÇÃO

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 04/06 [B0]), Laudo Pericial (fls. 40/57), autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 15 [AE]) e Avaliação (fl. 58).

A autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte. Contextualizo e, ao final, explico.

A testemunha e policial militar Adriano Rogério de Souza declarou em sede policial que: "Na noite de 28/01/2022, estava de serviço com seu colega de farda PM Edmilson. No dia 28/01/2022, por volta das 22:10 estavam patrulhando pela Av. Presidente Roosevelt, 1209, quando se depararam com KELVIN BURSSONARO DOS SANTOS, pessoa conhecida a época por realizar diversos furtos na cidade. Que de pronto realizaram a abordagem de Kelvin. Como tinham conhecimento do furto de um ventilador e uma carteira na Av. Kennedy no dia 26/01/2022, em que já suspeitavam de Kelvin por causa das filmagens, o indagaram e inclusive mostraram a ele as imagens de segurança do fato. Kelvin então assumiu a autoria do furto e disse que havia jogado a carteira num bueiro e vendido o ventilador por R\$ 50,00 a uma pessoa na Rua Geraldo Ferreira da Costa, nº 171, Vl. Cavarú, nesta cidade de Osvaldo Cruz-SP. Em diligências identificaram a casa indicada, local onde recuperaram o ventilador subtraído e identificaram que o comprador seria Valdeir Silveira". Ratificou as declarações em juízo.

A testemunha e policial militar Evandro da Silva Gomes declarou em sede policial que "No 27.01.2022, por volta das 08:00, foi acionado na Av. Kennedy, 519 - Centro - Osvaldo Cruz-SP para atender ocorrência de furto. Pelo local a cuidadora de nome Maria Aparecida da Silva Zaneli havia chegado para trabalhar na casa de Antonio e observou que, muito embora no imóvel não apresentasse sinais de violação, um guarda-roupa lá existente havia sido vasculhado, sendo constatado a subtração de 01 (um) ventilador, da cor preta, marca Ventisol, assim como de 01 (uma) carteira, contendo documentos pessoais da vítima. O depoente então diligenciou nas casas vizinhas e identificou a existência de câmeras de monitoramento, sendo possível notar que no dia anterior (26.01.2022), por volta de 16h34, um indivíduo inicialmente não identificado pulou a grade frontal da residência do ofendido, saindo do local logo depois, em poder de alguns objetos". Ratificou suas declarações em juízo.

A testemunha Valdeir Silveira declarou em juízo que estava na frente de sua casa, quando um indivíduo perguntou se estava interessado em comprar um ventilador, pois tinha se separado da mulher e estava vendendo os objetos; que o declarante perguntou quanto ele queria e respondeu R\$60,00. O declarante pediu para ver o ventilador e minutos depois, ele retornou com um ventilador modelo mesa, na cor preta. O declarante disse a ele que só tinha a quantia de R\$50,00 e ele concordou e o declarante ficou com o ventilador. Dias depois que comprou o ventilador, policiais militares estiveram em sua casa, mas o declarante não estava, mas quando relataram a sua esposa o que estava acontecendo, ela entregou de pronto o ventilador aos policiais.

O acusado KELVIN BURSSONARO DOS SANTOS, ao ser interrogado em juízo, admitiu a prática do furto. Afirmou que, na época do fato, estava viciado em crack, praticando o furto para trocar os bens por drogas. Está arrependido.

Pois bem

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) ventilador, da cor preta, marca Ventisol, e 01 (uma) carteira, contendo documentos

pessoais da vítima, perfazendo o total de R\$239,00 (duzentos e trinta e nove reais), salientando, com relação ao contexto processado e julgado, que o crime foi praticado com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza (art. 155, § 4º, II, do CP).

De rigor, pois, a condenação do réu.

Eis o meu convencimento.

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa resultados normativo e naturalístico nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, sem modificá-la (art. 383 do CPP), adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 155, § 4º, II, do CP.

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da coisa furtada (res furtiva), ainda que por breve espaço de tempo (TJSP – 16ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000394-29.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. LEME GARCIA, V.U., j. 22/05/2018) e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (STJ – Terceira Seção – REsp n. 1.524.450 – Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Tese n. 934 aprovada em 11/2015), o que, por exigir o deslocamento físico do bem, é explicado pela teoria da amotio. Por se tratar de parte que apresenta dados desabonadores da vida pregressa, de coisa furtada (res furtiva) com valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente ao tempo do fato e de domicílio o lugar dos fatos (BO), a clara ofensividade (gravidade) e periculosidade da conduta, sem se esquecer da expressividade da lesão jurídica provocada (extensão dos danos materiais e sentimentais do morador que se depara, ao chegar ao seu domicílio, com sinais de que alguém, não autorizado, ali esteve e de lá saiu, ainda que retirada coisa de somenos importância) e do grau de reprovabilidade do comportamento (reiteração criminosa), impedem, por assim reconhecer (STF – 2ª Turma – HC 115.246/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 28/05/2013), a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré, em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (o patrimônio, primariamente; a paz pública, a tranquilidade comunitária e o ambiente familiar, secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.1 Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se ao critério do art. 59 do CP (denominado pela doutrina de “circunstâncias judiciais”); (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, II, do CP): 2 (dois) anos de reclusão e, nos termos do art. 49, caput, do CP, 10 (dez) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF).

Com relação ao CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, entendo que, sopesando os itens legais (que totalizam oito), as circunstâncias não são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, o acusado ostenta dados desabonadores da vida pregressa (fls. 59/63) e a vítima do crime é pessoa idosa (art. 61, II, h, CP), entretanto confessou espontaneamente em juízo, razão pela qual compenso a reincidência com a confissão, agravando a pena em virtude de a vítima ser pessoa idosa – 02 (dois) anos e 04 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo

que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 02 (dois) anos e quatro meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, cujo valor diário, atendido o disposto nos arts. 49, § 1º, e 60, caput, do CP (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP e a Súmula 269 do STJ9, pode ser o SEMIABERTO, porque, apesar da reincidência, as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Não obstante o disposto no do art. 387, § 2º, do CPP, não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável, podendo fixar, por exemplo (exempli gratia), o regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, que remete ao art. 59 do CP, na medida em que somente o juiz da execução possui o quadro completo das condenações da parte ré, do seu comportamento carcerário e do seu merecimento (art. 112, caput, parte final, da LEP) (TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n.0006205-24.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 05/07/2018, p. 5).

A pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, II (reincidência) do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie.

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP, o acusado encontra-se detido por determinação oriunda de outro processo, razão pelo qual julgo prejudicada a aplicação de alguma medida cautelar.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, a parte ré KELVIN BURSSONARO DOS SANTOS como incurso no art. 155, 4º, II, do CP, às penas de 02 (dois) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, cujo valor diário determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Expeça-se, com o trânsito em julgado, guia de recolhimento definitiva em desfavor da parte ré (art. 472, I, das NJCGJ).

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, com a observação do disposto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do NCPC (gratuidade jurisdicional)

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

Osvaldo Cruz, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA